



P E N E T A P A N

Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

OEI ERNIE WINARTO, Tempat/tanggal lahir : Semarang 16 Juli 198 Surabaya, 14 Juli 1972, Jenis kelamin : Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Kristen Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Ngagel Jaya Utara 4/20, RT 003/RW 003, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Tri Priyanto Kurniawan, S.H, Arie Setyono Dwi Andriyanto, S.H., Kapenga Remikatu, S.H., M.H. Erick Ibrahim Wijayanto, S.H. dan Aryanto Diki Wahang, S.H., M.H., Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ARKY & REKAN yang beralamat di Delta Gardenia Blok V/14, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Agustus 2026, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2026 terdaftar dibawah Register perkara Nomor : 2448/Pdt.P/2026/PN.Sby., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITA

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari **ONG YULIE WONGSO** (selanjutnya disebut **Terampu**), yang lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1942, sebagaimana dibuktikan dengan dokumen kependudukan dan hubungan keluarga yang sah.
2. Bahwa dalam perkawinannya, Terampu telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - OEI SETIAWAN WINARTO;
 - OEI RUDI WINARTO;
 - OEI SETIAWATI WINARTO; dan
 - OEI ERNIE WINARTO (PEMOHON).

Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini demi kepentingan Terampu.

3. Bahwa Terampu saat ini telah berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun dan menderita gangguan kesehatan serius berupa **Meningioma (tumor otak)** yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional, sehingga pada tanggal 7 November 2024 telah menjalani tindakan operasi pemasangan **Ventriculoperitoneal (VP) Shunt** di Mount Elizabeth Medical Centre, Singapura.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter tanggal 18 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Prem Pillay, Consultant Neurosurgeon Mount Elizabeth Medical Centre, Singapura, diterangkan bahwa Terampu berada dalam perawatan dokter tersebut karena menderita meningioma pada otak dan tidak mampu menandatangani dokumen perbankan karena kondisi medisnya.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Medis National Hospital Surabaya tanggal 28 Januari 2026, yang ditandatangani oleh dr. Achmad Fahmi, Sp.BS(K) FINPS, diterangkan bahwa Terampu secara fisik tidak memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas sehari-hari.
6. Bahwa Berdasarkan kondisi medis sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan dokter, Terampu mengalami keterbatasan fisik dan kemampuan kognitif sehingga tidak mampu secara mandiri melakukan perbuatan hukum

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengurus kepentingan pribadi maupun harta kekayaannya maupun mengambil keputusan hukum yang memerlukan pertimbangan yang memadai.

7. Bahwa kondisi kesehatan tersebut mengakibatkan Terampu secara fisik dan psikis faktanya sudah lemah akal pikirannya serta tidak cakap/tidak mampu mengurus kepentingan pribadinya secara mandiri, termasuk melakukan perbuatan hukum, mengurus administrasi, mengelola harta kekayaan, serta tindakan hukum lainnya yang memerlukan kecakapan bertindak menurut hukum.
8. Bahwa Terampu memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta aset lainnya yang memerlukan pengurusan secara berkesinambungan demi menjamin biaya hidup, biaya pengobatan, biaya perawatan, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum Terampu. Namun demikian, karena kondisi kesehatannya, Terampu tidak lagi mampu melakukan tindakan hukum maupun menandatangani dokumen yang diperlukan.
9. Bahwa demi melindungi kepentingan pribadi dan harta kekayaan Terampu diperlukan adanya seorang pengampu yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena itu Pemohon meminta kepada Hakim yang Mulia agar menetapkan Pemohon sebagai Pengampu bagi Ibu kandung Pemohon.
10. Bahwa oleh karena salah satu kepentingan pengampuan tersebut untuk menjual aset-aset milik terampu, maka Pemohon dengan ini meminta kepada Hakim Yang Mulia agar memberikan ijin kepada Pengampu untuk menjual aset-aset milik Terampu sepanjang hasil penjualan dipergunakan untuk kepentingan biaya hidup, biaya pengobatan, perawatan dan kepentingan hukum Terampu.
11. Bahwa aset yang saat ini diperlukan untuk dialihkan atau dijual demi memenuhi kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Terampu adalah:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulis Wongso.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496.
- 12. Bahwa penjualan kedua aset tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi atau mengalihkan hak-hak Terampu kepada pihak lain secara tidak patut, melainkan semata-mata dilakukan untuk memenuhi biaya hidup, biaya pengobatan, biaya perawatan, pemeliharaan, dan kepentingan hukum Terampu sehingga seluruh hasil penjualan tetap dipergunakan demi kepentingan terbaik Terampu.
- 13. Bahwa seluruh saudara kandung Pemohon telah mengetahui dan menyetujui penunjukan Pemohon sebagai Pengampu sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani bersama, sehingga tidak terdapat perselisihan diantara anggota keluarga mengenai permohonan pengampuan ini.
- 14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengampuan, seseorang yang karena keadaan pikirannya atau kondisi kesehatannya tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dapat ditempatkan di bawah pengampuan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, demi memberikan perlindungan hukum terhadap pribadi dan harta kekayaan Terampu serta untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup, pengobatan, dan perawatan Terampu, maka sudah beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan Terampu berada di bawah pengampuan dan mengangkat Pemohon sebagai Pengampu yang sah disertai pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ONG YULIE WONGSO lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1942, berdasarkan kondisi kesehatannya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Mount Elizabeth Medical Centre Singapura tanggal 18 Desember 2024 dan Surat Keterangan Medis National Hospital Surabaya tanggal 28 Januari 2026, telah mengalami kondisi kesehatan yang mengakibatkan tidak mampu mengurus kepentingan diri pribadi maupun harta kekayaannya serta tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.
3. Menetapkan bahwa ONG YULIE WONGSO berada dibawah pengampuan (curatele).
4. Menetapkan Pemohon, yaitu OEI ERNIE WINARTO sebagai Pengampu yang sah bagi ONG YULIE WONGSO.
5. Memberikan kewenangan kepada Pengampu untuk mewakili kepentingan hukum ONG YULIE WONGSO dalam melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan apabila diperlukan demi kepentingan biaya hidup, pengobatan, perawatan, pemeliharaan, pemenuhan kewajiban hukum serta kepentingan terbaik Terampu sesuai ketentuan hukum.
6. Memberikan izin kepada Pengampu untuk melakukan pengurusan, pengalihan dan/atau penjualan harta kekayaan Terampu berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulis Wongso.
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496
7. Menyatakan Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Pengampu sebagai dasar hukum untuk mewakili Terampu di hadapan Notaris, PPAT, Kantor Pertanahan, Perbankan, instansi pemerintah maupun pihak ketiga lainnya dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon meminta putusan atau penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oei Ernie Winarto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ong Yulie Wongso, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.125619/98/00997, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3578080401081292, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1078/P/2010, tertanggal 14 Agustus 2026, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1425/WNI/1972, atas nama Ernie, tertanggal 03 Juni 2003, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan tertanggal 06 Agustus 2026, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit Elisabeth Singapura, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit hasil terjemahan dari Rumah Sakit Elisabeth Singapura, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan sakit dari Nasional Hospital, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Sakit dari Dokter tertanggal 8 Agustus 2026, diberi tanda P-11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 182 atas nama Pemegang Hak Nyonya Yulie Wongso, diberi tanda P-12 ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Akta Surat Kuasa Nomor 23, tertanggal 20 Juni 1996, diberi tanda P-13 ;
14. Foto Termohon pada saat berada di Rumah Sakit Surabaya 17 Mei 2026, diberi tanda P-14 ;
15. Foto Termohon/kondisi saat ini, diberi tanda P-15 ;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3578080101089560, tertanggal 23 Maret 2009, diberi tanda P-16 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda P-3, adalah fotokopi dari fotokopi, bukti P-4, P-5, P-10 adalah fotokopi dari Print Out, maka secara formal dapat diterima sebagai bukti yang penilaian dan relevansinya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon juga mengajukan keterangan saksi-saksi, yaitu :

Saksi I. Elly Hermawati, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang juga orang tua saksi bernama Oie, Sioe Liem dan Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso ;
- Bahwa dari perkawinan Oie, Sioe Liem dan Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - Oei Setiawan Winarto;
 - Oei Rudi Winarto;
 - Oei Setiawati Winarto;
 - Oei Ernie Winarto (Pemohon).
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampunan untuk Ibu kami bernama Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso yang saat ini sudah berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun dan menderita gangguan kesehatan serius berupa Meningioma (tumor otak) yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional ;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat ini secara medis Ibu Pemohon secara kondisi tidak cakap hukum untuk melakukan kegiatan hukum ;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini Ibu Pemohon menjalani perawatan di rumah atau homecare;
- Bahwa saksi bersama saudara saksi tidak keberatan apabila Pemohon yang menjadi Pengampu dari Ibu kandungnya tersebut ;
- Bahwa karena masih dibutuhkannya biaya pengobatan dan perawatan medis jangka Panjang bagi Ibu Pemohon, maka saksi beserta keluarga tidak keberatan bila Pemohon yang menjadi Pengampu dari Ibu kami guna mewakili dalam hal penjualan harta bersama milik Ibu Pemohon, yaitu
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulis Wongso. ;
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496

Saksi II. Sutini, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Suster yang merawat Ibu Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja menjadi suster Ibu Pemohon sudah $\pm$ 3 (tiga) tahun
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso saat ini menderita gangguan kesehatan serius berupa Meningioma (tumor otak) yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional dan dirawat di rumah ;
- Bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon yang menjadi Pengampu dari Ibu kandungnya tersebut ;
- Bahwa Ibu Pemohon kalau diajak komunikasi tidak jelas dan fisiknya kurang sehat ;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai suster bertugas merawat Ibu Pemohon yaitu memberi makan, meminumkan obat, bersih-bersih tempat tidur dan memandikan Ibu Pemohon ;
- Bahwa Ibu Pemohon saat ini berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun ;

Saksi III. Oei Rudy Winarto, yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon yang juga orang tua saksi bernama Oie, Sioe Liem dan Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso ;
- Bahwa dari perkawinan Oie, Sioe Liem dan Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - Oei Setiawan Winarto;
 - Oei Rudi Winarto;
 - Oei Setiawati Winarto;
 - Oei Ernie Winarto (Pemohon).
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengampuan untuk Ibu kami bernama Ong So Hwa / Ong, Yulie Wongso yang saat ini sudah berusia 83 (delapan puluh tiga) tahun dan menderita gangguan kesehatan serius berupa Meningioma (tumor otak) yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional ;
- Bahwa karena saat ini secara medis Ibu Pemohon secara kondisi tidak cakap hukum untuk melakukan kegiatan hukum ;
- Bahwa Ayah Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saat ini Ibu Pemohon menjalani perawatan di rumah atau homecare;
- Bahwa saksi bersama saudara saksi tidak keberatan apabila Pemohon yang menjadi Pengampu dari Ibu kandungnya tersebut ;
- Bahwa karena masih dibutuhkannya biaya pengobatan dan perawatan medis jangka Panjang bagi Ibu Pemohon, maka saksi beserta keluarga tidak keberatan bila Pemohon yang menjadi Pengampu dari Ibu kami

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mewakili dalam hal penjualan harta bersama milik Ibu Pemohon, yaitu

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulis Wongso. ;
- Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terampu telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 4 September 2026, yang hasil Pemeriksaan selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Sidang adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang termuat didalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersurat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa esensi dari permohonan Pemohon adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari Ibu bernama Ong Yulie Wongso dan memberikan izin kepada Pemohon selaku wali Pengampu terhadap Ong Yulie Wongso untuk melakukan segala tindakan/perbuatan hukum dari Ong Yulie Wongso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 (1), Pasal 52 (4) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dan menurut pasal 52 (2) Undang-undang tersebut Pengadilan Negeri dapat diberi tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan undang-undang yang disebut dengan *voluntaire jurisdiction* ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 436 KUHPerdaya yang menjelaskan "*semua permintaan pengampunan harus diajukan kepada pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan*";

Menimbang, bahwa terhadap Terampu bernama Ong Yulie Wongso tidak lain adalah Ibu Pemohon yang berdimisili / bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Utara 4/15, RT 003/RW 002, Kel Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya; sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pengampunan yang diajukan Pemohon bahwa Kondisi Ibu Pemohon saat ini menderita gangguan kesehatan serius berupa Meningioma (tumor otak) yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional dan sudah tidak bisa melakukan aktifitas lagi, bahkan tidak dapat berkomunikasi secara intelektual dan jasmani (disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual), sebagaimana dengan Surat Keterangan tertanggal 08 Agustus 2026, yang ditandatangani oleh dr. Sugiharto, M.Kes, diterangkan bahwa Terampu secara fisik tidak memenuhi syarat untuk melakukan aktivitas sehari-hari (vide bukti P-11), sehingga tidak mampu melakukan aktifitas dengan baik serta tidak dapat memberikan respon yang sempurna sebagaimana manusia normal pada umumnya, sehingga harus memerlukan perhatian dan pengasuhan khusus dan juga Hakim telah memastikan dengan melihat sendiri keadaan dan kondisi Pihak Terampu (Ong Yulie Wongso) pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat, nyatanya benar bahwa Pihak Terampu (Ong Yulie Wongso) dalam kondisi sakit dan tidak cakap hukum, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan dokter pada bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa kondisi kesehatan Ibu Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut dapat dibuktikan dengan bukti yang

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yaitu P-8 dan P-9 yaitu Surat Keterangan sakit dari Rumah Sakit Elisabeth Singapura, serta bukti P-10 yaitu Surat Keterangan sakit dari Nasional Hospital yang juga telah didukung dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar Ibu Pemohon bernama ONG YULIE WONGSO kondisi sakit yang mengakibatkan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa syarat seseorang ditaruh dibawah pengampunan, selain syarat-syarat tersebut diatas adalah dewasa, yaitu telah berusia genap delapan belas tahun, atau sudah pernah menikah;

Menimbang, bahwa Ayah Pemohon bernama Ong Yulie Wongso sudah berusia lanjut yaitu 83 tahun yang lahir pada tanggal 18 April 1942, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-2) berarti telah dewasa menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 433 KUHPdata telah dijelaskan :
"Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampunan karena keborosan" ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8, P-9, P-10, P-11 didukung bukti foto kondisi terampu (Vide bukti P-14 dan P-15) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa kondisi Ibu Pemohon bernama Ong Yulie Wongso termasuk dalam kategori Lemah daya pikirnya dan atau lemah jasmani, tidak sanggup mengurus kepentingan diri sendiri dengan semestinya, karena menderita gangguan kesehatan serius berupa Meningioma (tumor otak) yang mengakibatkan penurunan kondisi fisik dan kemampuan fungsional dan dirawat di rumah, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 434 KUHPdata juga menerangkan *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila, atau gelap mata. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai*

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri”.;

Menimbang, bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dan Ong Yulie Wongso adalah hubungan anak dan orang tua yang dibuktikan dengan P-6 yaitu Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi. Hal itu berarti antara Pemohon dan Ong Yulie Wongso ada hubungan keluarga yaitu antara anak dengan orang tua Perempuan. Oleh karena itu, Pemohon sebagai Anak kandungnya adalah termasuk orang yang berhak untuk ditetapkan sebagai Pengampu atas Ong Yulie Wongso dan juga didukung dengan keterangan saksi-saksi tidak lain adalah saudara kandung Pemohon yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi Wali Pengampu dari Ong Yulie Wongso (Vide bukti P-7), sebagaimana ketentuan dalam pasal 434 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Permohonan Pemohon pada petitum angka 6 (enam) yaitu Memberikan izin kepada Pengampu untuk melakukan pengurusan, pengalihan dan/atau penjualan harta kekayaan Terampu berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulie Wongso.
2. Tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496 ;

oleh karena terhadap harta berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulie Wongso, Pemohon dipersidangan dapat memperlihatkan alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 182 atas nama Pemegang Hak Nyonya Yulie Wongso (vide bukti P-12) yang membuktikan benar obyek tersebut adalah milik dari Ibu Pemohon, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk harta berupa Tanah dan bangunan yang terletak di

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Vila Bukit Mas Blok TA Nomor : 06, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya, dengan alas Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496, Pemohon hanya dapat menunjukan Akta Kuasa Menjual (vide bukti P-13) tanpa dapat memperlihatkan adanya alas hak kepemilikan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1496, maka terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan fakta dan hukum terurai diatas maka Hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa petitum Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan sebagian ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bukan perkara kontentiosa, tidak ada pihak yang menang atau kalah maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan penetapan maka segala yang terurai di dalamnya secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Mengingat pasal 50 dan pasal 52 (ayat 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009, pasal 436, 433, 434 KUHPer serta sumber hukum lainnya yang berkaitan ;

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa ONG YULIE WONGSO lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 1942, berdasarkan kondisi kesehatannya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari Mount Elizabeth Medical Centre Singapura tanggal 18 Desember 2024 dan Surat Keterangan Medis National Hospital Surabaya tanggal 28 Januari 2026, telah mengalami kondisi kesehatan yang mengakibatkan tidak mampu mengurus kepentingan diri pribadi maupun harta kekayaannya serta tidak cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri.
3. Menetapkan bahwa ONG YULIE WONGSO berada dibawah pengampuan (curatele).

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon, yaitu OEI ERNIE WINARTO sebagai Pengampu yang sah bagi ONG YULIE WONGSO.
5. Memberikan kewenangan kepada Pengampu untuk mewakili kepentingan hukum ONG YULIE WONGSO dalam melakukan segala perbuatan hukum yang diperlukan apabila diperlukan demi kepentingan biaya hidup, pengobatan, perawatan, pemeliharaan, pemenuhan kewajiban hukum serta kepentingan terbaik Terampu sesuai ketentuan hukum.
6. Memberikan izin kepada Pengampu untuk melakukan pengurusan, pengalihan dan/atau penjualan harta kekayaan Terampu berupa Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Jemur Andayani 21 A, Jemur Wonosari, Wonocolo, Surabaya, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 182 atas nama Nyonya Yulie Wongso ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2026**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibantu oleh **Ifan Salafi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan disampaikan kepada Kuasa Pemohon secara elektronik melalui prosedur e-litigasi ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ifan Salafi, SH

Alex Adam Faisal, S.H., M.H

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK).....	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 1.200.000,00
5. Biaya PNBP PS.....	Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 1.320.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 2448/Pdt.P/2026/PN Sby